

1500657-13.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... BISPO GONZAGA, pela prática, em tese, de roubo majorado. Isso porque no dia 17 de junho de 2022, entre as 10h e as 11h, na Rodovia Edgar Máximo Zambotto, altura do Km 70 (no trevo do bairro Maracanã), nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com, ao menos, outros dois agentes ainda não identificados, subtraiu, para proveito comum ou para ...

1500657-13.2022.8.26.0545 - lauda /

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, -, Jardim da Saúde - CEP 13240-000, Fone:

(11)2838-7903, Jarinu-SP - E-mail: jarinu@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1500657-13.2022.8.26.0545 nº 2022/002646

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164424/2022 - DEL.POL.JARINU, 25607339 -

DEL.POL.JARINU, 2164424 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON HENRIQUE BISPO GONZAGA, Brasileiro, União Estável, Pintor, RG 47495473, pai EDNO DA SILVA GONZAGA, mãe ZELIA BISPO GONZAGA, Nascido/Nascida 23/09/1989.

Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Jundiaí - Avenida Augusta Zorzi Baradel, S/Nº, Tijuco Preto - CEP 13205-710, Jundiaí - SP, 11 45997116.

Endereço: Rua Irlanda, 233, Jardim Europa, RUA IRLANDA, CEP 13232-021, Campo Limpo Paulista - SP

Vítima:

JOÃO BATISTA DUTRA

Réu Preso

PREGÃO

Aos 27/09/2022, às 09:00h, na sala virtual de audiências da Vara Única da Comarca de Jarinu, por meio da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, nos termos dos Comunicados CG 284/20 e 317/20, sob a presidência da Juíza de Direito ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO, foi aberta a audiência. Feito o pregão, compareceram as pessoas abaixo nomeadas.

PRESENCAS

Promotora de Justiça: Giuliana Batista Pavanello da Fonseca

Acusado: Anderson Henrique Bispo Gonzaga

Defensora do acusado: Cibele Cristina Martins, OAB 326.773/SP

Vítima: João Batista Dutra

Testemunhas: Richard Anselmo Gomes da Silva e Carlos Augusto de Jesus

#### AUSÊNCIAS

Não houve ausência.

#### OITIVAS

Foram ouvidos nesta sequência: João Batista Dutra, Richard Anselmo Gomes da Silva e Carlos Augusto de Jesus

#### INTERROGATÓRIO

Após as oitivas, procedeu-se ao interrogatório, observando-se o art. 185 do Código de Processo Penal.

#### PROVA ORAL GRAVADA EM ÁUDIO E VÍDEO

A prova oral produzida em audiência foi gravada em áudio e vídeo, diretamente no sistema SAJ, na forma do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, dos arts. 143 a 149-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e da Resolução 105/10 do Conselho Nacional de Justiça. Os depoimentos gravados poderão ser visualizados diretamente no sistema SAJ ou em cópia arquivada na secretaria desta unidade judiciária, dispensada a transcrição, nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal. A gravação serve como prova em processos judiciais e não é autorizada sua divulgação ou a transmissão de sua imagem por qualquer meio, exceto com a finalidade de fazer prova em processo judicial.

#### ALEGAÇÕES FINAIS

As partes apresentaram alegações finais orais, que foram gravadas em áudio e vídeo, diretamente no sistema SAJ, na forma do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, dos arts. 143 a 149-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e da Resolução 105/10 do Conselho Nacional de Justiça. As alegações finais poderão ser visualizadas diretamente no sistema SAJ ou em cópia arquivada na secretaria desta unidade judiciária, dispensada a transcrição, nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal. A gravação serve como prova em processos judiciais e não é autorizada sua divulgação ou a transmissão de sua imagem por qualquer meio, exceto com a finalidade de fazer prova em processo judicial.

#### SENTENÇA

A Juíza proferiu a sentença: "Trata-se de Ação Penal Pública ajuizada em face de ANDERSON HENRIQUE BISPO GONZAGA, pela prática, em tese, de roubo majorado. Isso porque no dia 17 de junho de 2022, entre as 10h e as 11h, na Rodovia Edgar Máximo Zambotto, altura do Km 70 (no trevo do bairro Maracanã), nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com, ao menos, outros dois agentes ainda não identificados, subtraiu, para proveito comum ou para outrem, mediante grave ameaça exercida contra João Batista Dutra, o caminhão IVECO/Stralis 600S44T, de placas QOK-4114, e o semirreboque SR/Rodoceg CTV 2E, de placas HIJ-7139, bens pertencentes à empresa Rodo Reis Ltda., mantendo a vítima João em poder deles,

restringindo sua liberdade. A denúncia foi recebida a fls. 62/63, em 28 de junho de 2022. Citado, o acusado apresentou resposta à acusação a fls. 116/117. Na presente audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e, ao final, o réu interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para receptação. É o relato. Fundamento e decido. A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 6/8, auto de exibição e apreensão de fls. 11, assim como pelas demais provas colhidas em juízo. A autoria também é certa. Ouvida em juízo, a vítima, disse que estava parada na rodovia quando um indivíduo a abordou e a jogou no carro. Disseram para olhar para baixo. Ficaram rodando com ele no carro e o deixaram em uma cidade. Pegou uma carona pra voltar para Campo Limpo. Indagado, esclarece que ficou com um indivíduo no banco de trás e o outro dirigindo. Ficou aproximadamente duas horas no carro. Não conseguiu identificar ninguém, pois não olhou diretamente para os sujeitos. Um estava de capuz e o outro de boné. Richard Anselmo, policial militar, disse que foi informado mediante COPOM que dois ou três indivíduos estavam retirando um caminhoneiro e colocando ele dentro de um veículo. Logo após chegou um veículo preto e um indivíduo saiu e dirigiu o caminhão. Fizeram a abordagem do caminhão e o indivíduo confessou o delito e disse que levaria para outro local. Indagado, esclarece que o caminhão estava em um acampado. Carlos Augusto de Jesus, policial militar, também ouvido em juízo, disse que foi informado via COPOM a ocorrência, com a notícia de que um caminhoneiro estava sendo colocado em um veículo prata. Chegou um veículo preto e o sujeito ingressou no caminhão. Quando o caminhão parou, abordaram o sujeito no caminhão. Indagado, esclarece que eram dois veículos – uma caminhonete prata e um veículo preto, em que estava o acusado. Interrogado, disse que estava em um bar com sua esposa, oportunidade em que foi abordado por dois sujeitos. Perguntaram se ele sabia dirigir caminhão e se queria fazer um trabalho. Os sujeitos estavam com uma blusa de empresa. Não sabia de nada. Parou o caminhão para comprar comida em um mercadinho, momento em que foi abordado pelos policiais. Ele estava esperando outra pessoa chegar para pegar o caminhão. Indagado, disse que receberia 4 mil reais apenas para esperar alguém chegar para pegar o caminhão. Observa-se que a vítima e os policiais militares confirmaram a dinâmica dos fatos, conforme descrito na denúncia. Nada há nos autos que indique que possuem interesse em imputar falsamente o delito ao acusado. Por outro lado, a versão do acusado encontra-se isolada nos autos, além de ser inverossímil. Pelos relatos restou caracterizado que houve prévio ajuste entre os indivíduos para praticar o delito e este foi realizado com a desnecessária restrição da vítima, por aproximadamente duas horas. O fato de a vítima não ter reconhecido o réu é irrelevante, posto que pela divisão de tarefas esta não teve contato com o acusado. No mais, a tese de receptação não encontra respaldo. Pelo provado em juízo o acusado recebeu a quantia de R\$ 4.000,00 para transportar menos de 14 km o veículo de forma contemporânea aos demais atos dos outros agentes, configurando, assim a subtração mediante grave ameaça, com restrição de liberdade e concurso de agentes. Certa a condenação, passo à dosimetria. Na primeira fase, diante da presença de maus antecedentes, acresço 1/6 na pena e fixo em 4 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes. Na terceira fase, presentes duas causas de aumento da parte especial, motivo pelo qual acrescento ½ na pena, fixando em 7 anos e 15 dias de reclusão e 18 dias multa. Diante da presença de maus antecedentes e do quanto de pena aplicado, fixo o regime inicial fechado, de acordo com o art. 33 do CP. Diante da ausência de elementos nos autos sobre a situação financeira do acusado, fixo o dia multa no mínimo legal. Crime cometido com violência a grave ameaça, além de pena superior a 4 anos, não sendo cabível a aplicação do art. 44 do CP. Ante o exposto, com fulcro no art. 387, do Código de Processo Penal condeno o réu pela prática do delito previsto no como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal., à pena de 7 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, 18 dias multa, no mínimo legal. Converto em pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. Condeno o réu ao

pagamento das custas processuais. Nego o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que não foram alteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a medida cautelar. Após o trânsito em julgado: [a] comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF; [b] formem-se os autos de execução; e [c] proceda-se às demais determinações de praxe.

A r. Sentença foi registrada e publicada em audiência. O Ministério Público renunciou ao direito de recurso. A Defesa interpôs recurso de apelação.

#### RECEBIMENTO DO RECURSO

A Juíza proferiu o seguinte despacho: "Recebo o recurso interposto. O recorrente sai intimado para apresentar razões recursais em 8 dias.

Após a apresentação das razões recursais, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões em 8 dias.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Cumram-se as determinações da sentença.

Este termo valerá como mandado, carta, termo, ofício, carta precatória e alvará, a autenticação eletrônica lhe confere originalidade para todos os efeitos legais.

Saem os presentes intimados."

NADA MAIS A CONSTAR, EU, Cristopher Robinson Ramos de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário, DIGITEI ESTE QUE, LIDO E ACHADO CONFORME, VAI ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/06.